



PUTUSAN

Nomor 187/Pid.B/2025/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Aprizal Als Ijal**
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 15 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Telok leok Gang. Mujair RT/RW 04/01 Kel. Limbungan Kec. Rumbai Kota Pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa **Aprizal Als Ijal** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. 1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Saudara Abdul Aziz, S.H., M.H., Masrul, S.H., Dwi Hendro Saputra, S.H., Alan Kusuma, S.H., Dodi Muktiyadi, S.H., Qhoinul Mustakim, S.H., Aisyah Fitri, S.H., M.H., Christian Pahala William Hutasoit, S.H., Dewo Rianata, S.H., Afrizal Rizky, S.H., M.H., Muhammad Rakha Syahputra, S.H., Nurmala Yenti, S.H., Andi

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.B/2025/PN Pbr



Halim, S.H., Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, Berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7, Kel. Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab. Siak, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 187/Pid.B/2025/PN Pbr tanggal 05 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 187/Pid.B/2025/PN Pbr tanggal 21 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2025/PN Pbr tanggal 21 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **APRIZAL Ais IJAL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHP.
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **APRIZAL Ais IJAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiair melanggar Pasal 338 KUHPidana
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **APRIZAL Ais IJAL** berupa **pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah kapak yang terbuat dari besi dengan panjang 30 cm yang ada bekas darah;
 - 2) 1 (satu) buah bantal yang sudah berlumuran darah;
 - 3) 1 (satu) buah selimut warna putih garis hitam yang berlumuran darah,



4) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah yang sudah berlumuran darah;

5) 1 (satu) buah karpet warna merah yang sudah berlumuran darah

Dirampas untuk dimusnahkan

6) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan No. Polisi yang terpasang BM2719 NC dengan No. Rangka MH314D2OBK1OOT27

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Telah mendengar Tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas Pledoi / Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Telah mendengar Tanggapan (Duplik) Penasehat Hukumnya dan Terdakwa atas Replik dari Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa APRIZAL Als IJAL pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2024, bertempat di Jl. Telok leok Gg. Mujair RT/RW01/01 Kel. Limbungan Kec.Rumbai kota pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 18.00 Wib di Jl. Telok leok RT/RW 01/01 Gg. Mujair Kel. Limbungan kec. Rumbai kota pekanbaru terdakwa baru bangun tidur lalu terdakwa mengajak sdri.YUNI yang



merupakan istri terdakwa untuk mandi bersama namun permintaan terdakwa tersebut di tolak oleh sdr.YUNI, kemudian terdakwa langsung mandi sendirian, setelah terdakwa selesai mandi lalu terdakwa menyuruh sdri.YUNI untuk mandi, namun saat itu sdr.YUNI malah menangis dan mengambil pisau kater yang ada di meja rias kamar ingin mengiris tangannya, lalu melihat hal tersebut selanjutnya terdakwa langsung menghalangi perbuatan sdri.YUNI tersebut dengan cara memegang tanganya, saat itu juga bapak terdakwa yakni Saksi NASIB langsung datang kemudian menghalangi perbuatan sdri.YUNI. setelah itu sdri.YUNI dan Saksi NASIB langsung pergi kerumah Saksi SUSI yang tidak jauh dari rumah tersebut, kemudian terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi SUSI dengan sepeda motor terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi BM 2719 NC, setelah sampai di rumah Saksi SUSI selanjutnya Saksi SUSI bersama Saksi NASIB mencoba menasehati terdakwa dan sdri.YUNI agar tidak ribut dan menyelesaikan permasalahan keluarga secara baik-baik, akan tetapi pada saat itu sdri.YUNI tetap tidak mau baikan dengan Terdakwa dengan alasan sudah capek dan mau hidup tenang dulu, namun pada saat itu terdakwa tetap membujuk sdri.YUNI agar tetap bisa rukun lagi dengan terdakwa, namun sdr.YUNI tetap dengan pendirian nya tidak mau lagi dengan terdakwa, kemudian sekira pukul 22.30 Wib Saksi SUSI, Saksi NASIB dan sdri.YUNI langsung pergi Kembali kerumah terdakwa tersebut, sedangkan Terdakwa hanya mengikuti mereka dari belakang sambil mengendarai sepeda motor terdakwa tersebut, setelah sampai di rumah bapak terdakwa selanjutnya terdakwa, Saksi NASIB, Sdri. YUNI dan Saksi SUSI duduk di kursi ruangan Tengah rumah terdakwa tersebut dan saat itu terdakwa dan sdr.YUNI Kembali di nasehati agar menyelesaikan permasalahan keluarga mereka secara kekeluargaan, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar terdakwa, setelah itu terdakwa Kembali keluar dari rumah dan duduk di batu pembatas jalan di depan rumah terdakwa,. Kemudian terdakwa kembai lagi masuk ke dalam kamar rumah terdakwa. sekira pukul 00.00 Wib yang saat itu terdakwa Kembali lagi ke tempat sdri.YUNI sedang tidur dan disebelah kirinya juga tidur Saksi NASIB, lalu terdakwa mengajak sdri.YUNI untuk tidur dikamar sambil mengusir terdakwa agar tidak dekat-dekat dengan nya, setelah itu terdakwa langsung pergi keluar rumah dan duduk didepan rumah. Sekira pukul 01.00 Wib terdakwa Kembali masuk ke dalam rumah yang mana pada saat masuk ke dalam rumah benar Sdri.YUNI dan Saksi NASIB masih belum tidur, lalu terdakwa Kembali mendekati sdri.YUNI dan Kembali membujuknya untuk tidur bersama terdakwa di dalam kamar, akan tetapi sdri.YUNI masih tetap tidak



mau mengikuti ajakan terdakwa setelah itu terdakwa Kembali keluar dari rumah, dan duduk di depan rumah. Sekira pukul 02.00 Wib terdakwa Kembali masuk ke dalam rumah yang mana sdr.NASIB belum juga tidur sedangkan sdri.YUNI sudah tertidur lalu terdakwa membangunkan nya dan Kembali lagi mengajak untuk tidur bersama terdakwa di dalam kamar, namun ditolak kembali setelah itu terdakwa Kembali keluar rumah dan duduk di depan rumah. Sekira pukul 03.00 Wib terdakwa Kembali masuk ke dalam rumah yang saat itu posisi lampu rumah sudah di matikan dan saat masuk ke dalam rumah benar Sdri.YUNI dan SaksiNASIB sduah dalam keadaan tertidur, lalu terdakwa langsung masuk ke dalam kamar terdakwa dan langsung tidur, kemudian terdakwa terbangun dari tidur sekira pukul 03.30 Wib terdakwa Kembali menemui sdri.YUNI yang sedang tidur dan membangunkan nya untuk tidur dikamar sambil menolak dada terdakwa dengan tanganya sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu terdakwa keluar dari rumah. Kemudian sekira pukul 04.30 Wib saat suara orang ngaji subuh sudah terdengar terdakwa Kembali masuk ke dalam rumah dan Kembali membangunkan sdri.YUNI dan kembali mengajak tidur dikamar namun saat itu juga sdri.YUNI menolak ajakan terdakwa sambil mendorong dada terdakwa dengan tanganya secara berulang-ulang. terdakwa menjadi emosi dan terdakwa pergi ke belakang rumah untuk mengambil 1 (satu) bilah kapak yang terbuat dari besi di bawah lemari, setelah terdakwa mengambil kapak tersebut terdakwa mendekati tempat sdri.YUNI sedang tidur yang mana pada saat itu benar posisi sdri.YUNI sedang tertidur mereng sebelah kiri dengan badanya masih terpasang selimut, lalu terdakwa langsung mengayunkan kapak tersebut ke arah kepala sdri.YUNI sebelah kanan dengan sekuat tenaga terdakwa sebanyak 2 (dua), setelah itu terdakwa langsung keluar dari rumah. Setelah itu terdakwa langsung mendorong sepeda motor terdakwa sampai di depan masjid Midtahul jannah yang tidak jauh dari rumah tersebut, yang mana terdakwa mengarah ke tepi sungai yang tidak jauh dari rumah terdakwa.

Rumah sakit Bhayangkara Polda riau mengeluarkan Surat keterangan ahli dengan Nomor SKA/ 56 / XI / KES.3 / 2024/ RSB, berkesimpulan:

- Pada pemeriksaan seorang mayat Perempuan yang berusia sekira 35-36 tahun ini, di temukan luka terbuka pada kepala, patah tulang tengkorak, resapan darah pada kulit kepala, resapan darah pada permukaan otak dan terpotongnya otak akibat kekerasan tajam.
- Selanjutnya di temukan beberapa memar pada dada kanan, leher sisi kanan dan kiri yang disertai dengan sedikit resapan darah pada jaringan bawah kulit akibat kekerasan tumpul.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.B/2025/PN Pbr



- Organ-organ dalam terlihat memucat tanpa adanya perdarahan maupun bitnik-bintik perdarahan yang berarti. Tulang lidah utuh, pada permukaan bagian bawah paru kiri pada beberapa tempat terlihat reisi darah sesuai dengan ruang-ruang kecil paru yang menunjukkan adanya aspirasi darah ke dalam paru.
- Sebab matinya mayat ini adalah kekerasan tajam pada daerah kepala.
- Berdasarkan pola luka memar pada leher sisi kanan dan kiri ada Upaya penekanan yang dilakukan pada daerah leher namun belum sampai menyebabkan mati lemas.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHP.

Subsidiar

Bahwa terdakwa APRIZAL Als IJAL pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2024, bertempat di Jl. Telok leok Gg. Mujair RT/RW01/01 Kel. Limbungan Kec.Rumbai kota pekanbaru, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 18.00 Wib di Jl. Telok leok RT/RW 01/01 Gg. Mujair Kel. Limbungan kec. Rumbai kota pekanbaru terdakwa baru bangun tidur lalu terdakwa mengajak sdr.YUNI yang merupakan istri terdakwa untuk mandi bersama namun permintaan terdakwa tersebut di tolak oleh sdr.YUNI, kemudian terdakwa langsung mandi sendirian, setelah terdakwa selesai mandi lalu terdakwa menyuruh sdr.YUNI untuk mandi, namun saat itu sdr.YUNI malah menangis dan mengambil pisau kater yang ada di meja rias kamar ingin mengiris tangannya, lalu melihat hal tersebut selanjutnya terdakwa langsung menghalangi perbuatan sdr.YUNI tersebut dengan cara memegang tanganya, saat itu juga bapak terdakwa yakni Saksi NASIB langsung datang kemudian menghalangi perbuatan sdr.YUNI. setelah itu sdr.YUNI dan Saksi NASIB langsung pergi kerumah Saksi SUSI yang tidak jauh dari rumah tersebut, kemudian terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi SUSI dengan sepeda motor terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi BM 2719 NC, setelah sampai di rumah Saksi SUSI selanjutnya Saksi SUSI bersama Saksi NASIB mencoba menasehati terdakwa dan sdr.YUNI agar tidak ribut dan menyelesaikan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.B/2025/PN Pbr



permasalahan keluarga secara baik-baik, akan tetapi pada saat itu sdri.YUNI tetap tidak mau baikan dengan Terdakwa dengan alasan sudah capek dan mau hidup tenang dulu, namun pada saat itu terdakwa tetap membujuk sdri.YUNI agar tetap bisa rukun lagi dengan terdakwa, namun sdr.YUNI tetap dengan pendirian nya tidak mau lagi dengan terdakwa, kemudian sekira pukul 22.30 Wib Saksi SUSI, Saksi NASIB dan sdri.YUNI langsung pergi Kembali kerumah terdakwa tersebut, sedangkan Terdakwa hanya mengikuti mereka dari belakang sambil mengendarai sepeda motor terdakwa tersebut, setelah sampai di rumah bapak terdakwa selanjutnya terdakwa, Saksi NASIB, Sdri. YUNI dan Saksi SUSI duduk di kursi ruangan Tengah rumah terdakwa tersebut dan saat itu terdakwa dan sdr.YUNI Kembali di nasehati agar menyelesaikan permasalahan keluarga mereka secara kekeluargaan, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar terdakwa, setelah itu terdakwa Kembali keluar dari rumah dan duduk di batu pembatas jalan di depan rumah terdakwa,. Kemudian terdakwa kembai lagi masuk ke dalam kamar rumah terdakwa. sekira pukul 00.00 Wib yang saat itu terdakwa Kembali lagi ke tempat sdri.YUNI sedang tidur dan disebelah kirinya juga tidur Saksi NASIB, lalu terdakwa mengajak sdri.YUNI untuk tidur dikamar sambil mengusir terdakwa agar tidak dekat-dekat dengan nya, setelah itu terdakwa langsung pergi keluar rumah dan duduk didepan rumah. Sekira pukul 01.00 Wib terdakwa Kembali masuk ke dalam rumah yang mana pada saat masuk ke dalam rumah benar Sdri.YUNI dan Saksi NASIB masih belum tidur, lalu terdakwa Kembali mendekati sdri.YUNI dan Kembali membujuknya untuk tidur bersama terdakwa di dalam kamar, akan tetapi sdri.YUNI masih tetap tidak mau mengikuti ajakan terdakwa setelah itu terdakwa Kembali keluar dari rumah, dan duduk di depan rumah. Sekira pukul 02.00 Wib terdakwa Kembali masuk ke dalam rumah yang mana sdr.NASIB belum juga tidur sedangkan sdri.YUNI sudah tertidur lalu terdakwa membangunkan nya dan Kembali lagi mengajak untuk tidur bersama terdakwa di dalam kamar, namun ditolak kembali setelah itu terdakwa Kembali keluar rumah dan duduk di depan rumah. Sekira pukul 03.00 Wib terdakwa Kembali masuk ke dalam rumah yang saat itu posisi lampu rumah sudah di matikan dan saat masuk ke dalam rumah benar Sdri.YUNI dan SaksiNASIB sduah dalam keadaan tertidur, lalu terdakwa langsung masuk ke dalam kamar terdakwa dan langsung tidur, kemudian terdakwa terbangun dari tidur sekira pukul 03.30 Wib terdakwa Kembali menemui sdri.YUNI yang sedang tidur dan membangunkan nya untuk tidur dikamar sambil menolak dada terdakwa dengan tanganya sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu terdakwa keluar dari rumah. Kemudian sekira pukul 04.30 Wib saat suara orang ngaji subuh

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.B/2025/PN Pbr



sudah terdengar terdakwa Kembali masuk ke dalam rumah dan Kembali membangunkan sdri.YUNI dan kembali mengajak tidur dikamar namun saat itu juga sdri.YUNI menolak ajakan terdakwa sambil mendorong dada terdakwa dengan tanganya secara berulang-ulang. terdakwa menjadi emosi dan terdakwa pergi ke belakang rumah untuk mengambil 1 (satu) bilah kapak yang terbuat dari besi di bawah lemari, setelah terdakwa mengambil kapak tersebut terdakwa mendekati tempat sdri.YUNI sedang tidur yang mana pada saat itu benar posisi sdri.YUNI sedang tertidur mereng sebelah kiri dengan badanya masih terpasang selimut, lalu terdakwa langsung mengayunkan kapak tersebut ke arah kepala sdri.YUNI sebelah kanan dengan sekuat tenaga terdakwa sebanyak 2 (dua), setelah itu terdakwa langsung keluar dari rumah. Setelah itu terdakwa langsung mendorong sepeda motor terdakwa sampai di depan masjid Midtahul jannah yang tidak jauh dari rumah tersebut, yang mana terdakwa mengarah ke tepi sungai yang tidak jauh dari rumah terdakwa.

Rumah sakit Bhayangkara Polda riau mengeluarkan Surat keterangan ahli dengan Nomor SKA/ 56 / XI / KES.3 / 2024/ RSB, berkesimpulan:

- Pada pemeriksaan seorang mayat Perempuan yang berusia sekira 35-36 tahun ini, di temukan luka terbuka pada kepala, patah tulang tengkorak, resapan darah pada kulit kepala, resapan darah pada permukaan otak dan terpotongnya otak akibat kekerasan tajam.
- Selanjutnya di temukan beberapa memar pada dada kanan, leher sisi kanan dan kiri yang disertai dengan sedikit resapan darah pada jaringan bawah kulit akibat kekerasan tumpul.
- Organ-organ dalam terlihat memucat tanpa adanya perdarahan maupun bitnik-bintik perdarahan yang berarti. Tulang lidah utuh, pada permukaan bagian bawah paru kiri pada beberapa tempat terlihat reisi darah sesuai dengan ruang-ruang kecil paru yang menunjukkan adanya aspirasi darah ke dalam paru.
- Sebab matinya mayat ini adalah kekerasan tajam pada daerah kepala.
- Berdasarkan pola luka memar pada leher sisi kanan dan kiri ada Upaya penekanan yang dilakukan pada daerah leher namun belum sampai menyebabkan mati lemas.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Keberatan/Eksepsi atas dakwaan Penunntut Umum tersebut;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.B/2025/PN Pbr



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Susi Dewi Als Susi Binti Nasib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah benar.
- Bahwa adik sepupu saksi telah di bunuh orang baru saksi ketahui pada hari rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 05.00 Wib di Jl. Telok leok RT/RW 01/01 Gg.Mujair dekat SDN 103 Kel. Limbungan kec. Rumbai kota pekanbaru. Adik sepupu saksi yang telah di bunuh orang adalah seorang Perempuan yang bernama WAHYUNI Biasa saksi panggil YUNI yang berumur 36 Tahun. Sedangkan pelakunya adalah diduga suaminya yang bernama AFRIZAL Als IJAL.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pelaku tersebut melakukan pembunuhan kepada korban namun setelah saksi melihat kondisi korban yakni Sdr.YUNI benar ia sudah tidak bernafas lagi dan tidak bergerak lagi yang mana di bagian kepalanya sebelah kanan ada luka dan mengeluarkan darah, pada bagian telinga sebelah kanan mengeluarkan darah dan bagian hidung juga mengeluarkan darah. Dan pada saat melihat korban benar kondisi korban sudah meninggal dunia.-
- Bahwa posisi korban pada saat pertama kali saksi lihat posisinya tidur terbaring di lantai ruangan Tengah dengan alas karpet warna merah, dengan tubuhnya diselimuti dengan kain warna putih abu-abu motif garis dari kaki sampai di bagian dada, kemudian korban memakai baju kaos warna merah lengan pendek, posisi kedua tanganya agak terbuka, kemudian kepalanya mereng ke sebelah kiri.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 05.00 Wib yang mana pada saat itu saksi di bangunkan oleh bapak kandung saksi sdr. NASIB yang datang langsung kerumah saksi dengan tidak memakai baju dan raut wajahnya agak cemas dan mengatakan kepada saksi " BANGUN NAK, LIHAT ADEK (YUNI) DI RUMAH BAPAK, HIDUNGNYA BERDARAH, MUNGKIN ADEK (YUNI) DI PUKUL IJAL " setelah itu bapak saksi langsung Kembali kerumahnya sedangkan saksi langsung Bersiap-siap untuk pergi ke rumah bapak saksi yang mana jarak antara rumah saksi dan rumah bapak saksi lebih kurang 500 (lima

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.B/2025/PN Pbr



ratus) meter, selanjutnya saksi langsung pergi kerumah orang tua saksi, setelah sampai di rumah orang tua saksi benar saksi melihat kondisi dan posisi korban sesuai dengan yang telah saksi jelaskan pada jawaban saksi di poin ke 5 dan 6. Setelah mengetahui dan melihat hal tersebut saksi di bantu warga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian guna untuk di tindak lanjuti.

- Bahwa sebelum terjadinya pembunuhan tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 18.20 Wib pada saat itu bapak saksi sdr.NASIB bersama dengan korban yakni sdri. YUNI datang kerumah saksi yang mana bapak saksi menjelaskan bahwa antara dri. YUNI dan Sdri. AFRIZAL Als IJAL ribut masalah keluarga mereka. Tidak berapa lama kemudian Sdr.AFRIZAL Als IJAL datang ke rumah saksi, selanjutnya saksi dan bapak saksi mencoba menasehati mereka agar tidak ribut dan menyelesaikan permasalahan keluarga mereka secara baik-baik, akan tetapi pada saat itu sdri. YUNI. tetap tidak mau baikan dan mau bercerai dengan Sdr. AFRIZAL Als IJAL dengan alasan sudah capek karena Sdr.AFRIZAL Als IJAL sering melakukan kekerasan secara fisik selama mereka menikah dan juga tidak ada memberikan kebutuhan rumah tangga, setelah Sdri.YUNI mengatakan hal tersebut Sdr.AFRIZAL Als IJAL mengatakan kepada Sdri. YUNI " AKU TIDAK MAU PISAH SAMA KAU" Sdri.YUNI jawab " NDAK MAU AKU SAMA KAU LAGI, AKU MAU PISAH SAMA KAU, AKU MAU KE PERAWANG JUMPA SAMA ANAK-ANAK KU di jawab Sdr.AFRIZAL Als IJAL " NDAK MAU AKU ANTAR, BAPAK SAMA KAKAK JANGAN ANTAR YUNI KE PERAWANG" lalu saksi mengatakan " KARENA HARI SUDAH MALAM, BESOK PAGI AJA KAKAK ANTAR KAMU KE PERAWANG" setelah itu sekira pukul 22.30 Wib saksi, Sdr. NASIB dan sdri. YUNI langsung pergi kerumah bapak saksi tersebut, sedangkan Sdr. AFRIZAL Als IJAL hanya mengikuti kami dari belakang sambil mengendarai sepeda motor Mio Soul merah hitam nomor polisinya saksi tidak tau, setelah sampai di rumah bapak saksi selanjutnya saksi, sdr.NASIB, Sdri. YUNI dan Sdr.AFRIZAL Als IJAL duduk di kursi ruangan Tengah rumah bapak saksi dan saat itu saksi Kembali menasehati mereka agar menyelesaikan permasalahan keluarga mereka kekeluargaan, lalu Sdr.AFRIZAL Als IJAL langsung masuk ke dalam kamarnya yang mana pada saat itu wajah Sdr.AFRIZAL Als IJAL dalam keadaan emosi dan kesal, lalu saksi mengatakan kepada sdri.YUNI dan bapak saksi " NANTI KAMU TIDUR DI RUANGAN



TENGAH INI SAJA, BAPAK NANTI TEMANI YUNI TIDUR TAKUT TERJADI APA-APA LAGI SAMA YUNI " sebelum pulang saksi menyiapkan selimut, bantal dan karpet merah alas tempat tidurnya, setelah selesai menyiapkan selanjutnya sekira pukul 00.00 Wib saksi langsung permisi kepada bapak saksi dan sdri. YUNI untuk pamit pulang kerumah saksi. Dan barulah pada hari rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 05.00 Wib saksi di ketahui oleh bapak saksi perihal kejadian tersebut yang mana setelah melihat kondisi Sdri. YUNI benar suaminya yakni Sdr.AFRIZAL Als IJAL beserta kendaraan nya sudah tidak ada lagi di rumah tersebut.-

- Bahwa setahu saksi Sdr.AFRIZAL Als IJAL tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga selama ia menilah secara siri dengan sdri. YUNI mereka sering ribut karena masalah ekonomi dan juga Sdr.AFRIZAL

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah bantal yang sudah berlumuran darah, 1 (satu) buah selimut warna hitam abu-abu yang sudah berlumuran darah, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah yang sudah berlumuran darah, 1 (satu) buah karpet warna merah yang sudah berlumuran darah, 1 (satu) helai celana panjang warna coklat, 1 (satu) helai celana dalam warna hitam, 1 (satu) buah bra warna hitam benar yang di gunakan sdri. YUNI.-

- Bahwa sedangkan 1 (satu) bilah kapak yang terbuat dari besi dengan panjang 30 CM yang mash ada bekas darah benar yang digunakan oleh sdr.IJAL untuk melakukan pembunuhan tersebut, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul warna hitam dengan nomor polisi yang terpasang BM 2719 NC benar milik Sdr.IJAL untuk melarikan diri setelah saksi melakukan pembunuhan tersebut.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Deni Syahputra Bin Guswardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan.

- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah benar.

- Bahwa hubungan saksi dengan Sdri.WAHYUNI Als YUNI adalah mantan istri saksi sedangkan dengan sdr. AFRIZAL Als IJAL saksi tidak ada hubungan apapun juga dan benar setelah saksi menceraikan



Sdri.WAHYUNI Als YUNI ia menikah secara siri dengan sdr.
AFRIZAL Als IJAL

- Bahwa pada tahun 2010 saksi menikah sah dengan Sdri. WAHYUNI Als YUNI dan selama pernikahan kami di karunia anak sebanyak 4 (empat) orang yang masih kecil-kecil, kemudian pada tahun 2022 saksi mengetahui bahwa Sdr. AFRIZAL Als IJAL membawa kabur istri saksi yakni Sdri. WAHYUNI Als YUNI dan mereka telah melakukan zina sehingga setelah mengetahui hal tersebut saksi menceraikan Sdri.WAHYUNI Als YUNI dan mengusirinya dari rumah sehingga sejak itu Sdri.WAHYUNI Als YUNI dan sdr. AFRIZAL Als IJAL menikah secara siri.



- Bahwa terakhir kalinya saksi bertemu dengan Sdri. WAHYUNI Als YUNI dan sdr. AFRIZAL Als IJAL pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 di dekat rumah saksi, yang mana dalam hal ini Sdri.WAHYUNI Als YUNI dan sdr. AFRIZAL Als IJAL datang ke acara pernikahan anak Sdri.RIZA di rumah nya dan sekaligus Sdri. WAHYUNI Als YUNI bertemu dengan anak-anak kami yang masih kecil-kecil sebanyak 4 (empat) orang.--

- Bahwa pada Bulan Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wib datang kerumah saksi sedirian yang mana ia menjelaskan kabur dari rumah sdr. AFRIZAL, lalu pada saat itu Sdri.WAHYUNI Als YUNI menjelaskan kepada saksi " AKU NDAK SANGGUP HIDUP LAGI SAMA SI IJAL, SELAMA 2 TAHUN INI AKU SELALU DI ANIAYA, AKU NDAK BOLEH JUMPA SAMA ANAK-ANAK, SETIAP KALI AKU KABUR KE PERAWANG UNTUK JUMPA ANAK-ANAK, KALAU KEMBALI LAGI KE PEKANBARU AKU PASTI DISIKSA" saksi jawab " KALAU BETUL KAMU NDAK SANGGUP LAGI HIDUP SAMA DIA, LAPORKAN DIA, KEMBALI LAGI KAU SAMA AKU KASIHAN SAMA ANAK-ANAK KITA " di jawab Sdri.WAHYUNI Als YUNI " IVA BANG, AKU MAU KEMBALI SAMA ANAK-ANAK, TAPI IJAL ADA MENGAMCAM AKU, KALAU AKU KEMBALI SAMA SUAMI DAN ANAK-ANAK KU, MAKA AKU DAN ANAK-ANAK AKAN DI BUNUH, AKU TAKUT, DARI PADA ANAK-ANAK YANG DI BUNUH BIAR AJA KAU YANG MENJALANI, KARNA AKU YANG MEMULAI AKU YANG MENGAKHIRI".

- Bahwa kemudian pada bulan September 2024 sekira pukul 22.00 Wib anak saksi yang paling benar sdri.SUCI (14 TAHUN) ada bercerita kepada saksi dengan mengatakan " AYAH, KASIHAN BU, TADI PAGI IBU DATANG JUMPA SUCI, IBU MELIHATKAN DI PAHA NYA ADA BEKAS LUKA DI CUCUK OBENG SAMA OM IJAL, DAN DI BAHU BELAKANG BEKAS DI GIGIT OM IJAL" yang saat itu saksi hanya diam saja dan tidak bisa berbuat apa-apa karena sejak ia bercerai sama saksi benar kondisi Sdri.WAHYUNI Als YUNI selalu ketakutan. Dan benar saksi tida pernah melihat langsung kekerasan yang dilakukan oleh sdr. AFRIZAL Als IJAL kepada Sdri.WAHYUNI Als YUNI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Joko Hadirianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.B/2025/PN Pbr



- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah benar.
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan seorang laki-laki pelaku pembunuhan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 13.30 Wib di sebuah bengkel yang terletak di Jl. Pemuda Kec. Payung sekaki kota pekanbaru, adapun nama pelaku yang telah di tangkap tersebut mengaku bernama AFIZAL Als IJAL laki-laki pelaku pembunuhan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 13.30 Wib di sebuah bengkel yang terletak di Jl. Pemuda Kec. Payung sekaki kota pekanbaru, adapun nama pelaku yang telah di tangkap tersebut mengaku bernama AFIZAL Als IJAL.
- Bahwa dari pengakuannya AFIZAL AIS IJAL ia dengan sengaja menghilangkan nyawa korban dengan cara memegang kapak yang terbuat dari besi dengan tangan kiri nya kemudian bagian samping kapak tersebut ia ayunkan ke arah kepala korban sebelah kanan dengan sekuat tenaga nya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian ia Kembali lagi mengayunkan kapak yang terbuat dari besi dengan kedua tangan nya ke arah kepala korban sebelah kanan dengan sekuat tenaga nya sebanyak 1 (satu) kali akibat perbuatan pelaku tersebut benar korban meninggal dunia.
- Bahwa Korban pembunuhan tersebut adalah seorang perempuan yang bernama Sdri.WAHYUNI Als YUNI, dari pengakuan Sdr.AFIZAL Als IJAL melakukan pembunuhan kepada korban yakni pada hari rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 04.30 Wib di dalam rumah yang terletak di Jl. Telok leok Gg. Mujair RT/RW 01/01 Kel. Limbungan kec. Rumbai kota pekanbaru.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 06.00 Wib saksi dan anggota opsnal mendapat informasi dari Masyarakat bahwa telah terjadi pembunuhan seorang perempuan yang bernama Sdri.WAHYUNI Als YUNI di di dalam rumah yang terletak di Jl. Telok leok Gg. Mujair RT/RW 01/01 Kel. Limbungan kec. Rumbai kota pekanbaru, selanjutnya saksi bersama-sama dengan rekan-rekan opsnal langsung mendatangi tempat kejadian tersebut dan benar kami menemukan seorang Perempuan yang sudah dalam keadaan meninggal dunia



dengan posisinya tidur pakai bantal dan terbaring di lantai ruangan Tengah dengan alas karpet warna merah, dengan tubuhnya diselimuti dengan kain warna putih abu-abu motif garis dari kaki sampai di bagian dada, kemudian korban memakai baju kaos warna merah lengan pendek, posisi kedua tanganya agak terbuka, kemudian kepalanya mereng ke sebelah kiri dan di bagian kepala nya sebelah kanan mengalami luka koyak dan berdarah, setelah mengetahui hal tersebut bahwa diduga kuat pelaku pembunuhan tersebut adalah suami siri korban yakni Sdr.AFIZAL Als IJAL yang telah melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul warna hitam dengan nomor polisi BM 2719 NC. Setelah mendapat keterangan tersebut selanjutnya saksi bersama-sama dengan rekan-rekan opsnal langsung melakukan penyelidikan untuk mengejar pelaku pembunuhan tersebut, berdasarkan hasil penyelidikan di lapangan bahwa kami mendapat informasi bahwa keberadaan terduga pelaku berada di daerah kec.Payung sekaki kota pekanbaru,

- Bahwa setelah menelusuri di tempat tersebut benar sekira pukul 13.30 Wib kami menemukan Seorang laki-laki yang ciri-cirinya sama dengan pelaku dan 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha mio soul warna hitam dengan nomor polisi BM 2719 NC di sebuah bengkel yang terletak di Jl. Pemuda Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengamankan pelaku tersebut beserta barang bukti sepeda motornya, setelah berhasil kami amankan benar pelaku tersebut mengakui bernama Sdr.AFIZAL Als JAL dan benar yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban Sdri.WAHYUNI Als YUNI pada hari rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 04.30 Wib di dalam rumah yang teletak di Jl. Telok leok Gg. Mujair RT/RW 01/01 Kel. Limbungan kec. Rumbai kota pekanbaru dengan menggunakan kapak yang terbuat dari besi,

- Bahwa selanjutnya kami meminta kepada Sdr. AFIZAL Als IJAL untuk menunjukkan dimana barang bukti 1 (satu) buah kapak yang di gunakan nya untuk melakukan pembunuhan kepada korban, selanjutnya Sdr.AFIZAL Als IJAL menjelaskan bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah kapak yang di gunakan nya untuk melakukan pembunuhan kepada korban di sembunyikan nya di dekat jembatan parit belanda Jl. Sudirman jung pekanbaru, lalu kami bersama Sdr.AFIZAL Als IJAL langsung pergi ke tempat tersebut dan benar kami berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah kapak yang terbuat dari besi dengan panjang 30



CM yang masih ada bekas darah yang di gunakanya untuk melakukan pembunuhan tersebut, selanjutnya terhadap Sdr.AFIZAL Als IJAL beserta barang bukti di bawa ke polsek rumbai pesisir guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Aprizal Als Ijal** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa adalah benar.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan pada hari rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 04.30 Wib di dalam rumah yang terletak di Jl. Telok leok RT/RW 01/01 Gg. Mujair Kel.Limbungan kec. Rumbai kota pekanbaru. Korban pembunuhan tersebut adalah istri siri Terdakwa yang bernama Sdri.WAHYUNI yang biasa Terdakwa panggil YUNI.
- Bahwa pembunuhan yang Terdakwa lakukan adalah dengan niat sengaja menghilangkan nyawa sdri. YUNI dengan cara melakukan kekerasan kepadanya.-
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pembunuhan kepada sdri. YUNI dengan cara memegang kapak yang terbuat dari besi dengan tangan kiri Terdakwa kemudian bagian samping kapak tersebut Terdakwa ayunkan ke arah kepala sdri.YUNI sebelah kanan dengan sekuat tenaga Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa Kembali lagi mengayunkan kapak yang terbuat dari besi dengan kedua tangan Terdakwa ke arah kepala sdr. YUNI sebelah kanan dengan sekuat tenaga Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, dan kemudian Terdakwa Kembali lagi mengayunkan kapak yang terbuat dari besi dengan kedua tangan Terdakwa ke arah kepala sdr. YUNI sebelah kanan dengan sekuat tenaga Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Dalam hal ini Terdakwa mengayunkan kapak kearah kepala Sdri. YUNI sebanyak 3 (tiga) kali.-
- Bahwa setelah Terdakwa mengayunkan kapak tersebut ke arah kepala sdri. YUNI sebelah kanan dengan sekuat tenaga Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya Terdakwa langsung pergi dan benar Terdakwa tidak mengetahui apa yang di alami sdri. YUNI, karena kondisi di dalam rumah lampunya mati dan setelah melakukan hal tersebut Terdakwa langsung pergi dari rumah



- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut karena Terdakwa sakit hati pada saat Terdakwa membujuk sdr. YUNI untuk tidur bersama Terdakwa dan mendorong tubuh Terdakwa dengan tanganya. Dan juga karena Terdakwa sakit hati karena sdr.YUNI tetap tidak mau lagi hidup bersama dengan Terdakwa dan memili kembali kepada anak-anak nya.--

- Bahwa niat Terdakwa timbul untuk melakukan pembunuhan kepada sdr. YUNI setelah permintaan Terdakwa untuk tidur bersama di tolanya dan juga sdr.YUNI menolak tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa emosi, dan dari situlah timbul niat Terdakwa untuk membunuh sdr. YUNI dengan menggunakan kapak yang sudah ada di bawah lemari dapur tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak ada telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kapak yang terbuat dari besi dengan panjang 30 cm yang ada bekas darah; '
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan No. Polisi yang terpasang BM2719 NC dengan No. Rangka MH314D2OBK1OOT27;
3. 1 (satu) buah bantal yang sudah berlumuran darah;
4. 1 (satu) buah selimut warna putih garis hitam yang berlumuran darah,
5. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek wama merah yang sudah berlumuran darah;
6. 1 (satu) buah karpet warna merah yang sudah berlumuran darah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Rumah sakit Bhayangkara Polda riau mengeluarkan Surat keterangan ahli dengan Nomor SKA/ 56 / XI / KES.3 / 2024/ RSB, berkesimpulan:
- Pada pemeriksaan seorang mayat Perempuan yang berusia sekira 35-36 tahun ini, di temukan luka terbuka pada kepala, patah tulang tengkorak, resapan darah pada kulit kepala, resapan darah pada permukaan otak dan terpotongnya otak akibat kekerasan tajam.
 - Selanjutnya di temukan beberapa memar pada dada kanan, leher sisi kanan dan kiri yang sertai dengan sedikit resapan darah pada jaringan bawah kulit akibat kekerasan tumpul.



- Organ-organ dalam terlihat memucat tanpa adanya perdarahan maupun bitnik-bintik perdarahan yang berarti. Tulang lidah utuh, pada permukaan bagian bawah paru kiri pada beberapa tempat terlihat reisi darah sesuai dengan ruang-ruang kecil paru yang menunjukkan adanya aspirasi darah ke dalam paru.
- Sebab matinya mayat ini adalah kekerasan tajam pada daerah kepala.
- Berdasarkan pola luka memar pada leher sisi kanan dan kiri ada Upaya penekanan yang dilakukan pada daerah leher namun belum sampai menyebabkan mati lemas..

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 18.00 Wib di Jl. Telok leok RT/RW 01/01 Gg. Mujair Kel. Limbungan kec. Rumbai kota pekanbaru terdakwa baru bangun tidur lalu terdakwa mengajak sdri.YUNI yang merupakan istri terdakwa untuk mandi bersama namun permintaan terdakwa tersebut di tolak oleh sdr.YUNI;
2. Bahwa kemudian terdakwa langsung mandi sendirian, setelah terdakwa selesai mandi lalu terdakwa menyuruh sdri.YUNI untuk mandi, namun saat itu sdr.YUNI malah menangis dan mengambil pisau kater yang ada di meja rias kamar ingin mengiris tangannya, lalu melihat hal tersebut selanjutnya terdakwa langsung menghalangi perbuatan sdri.YUNI tersebut dengan cara memegang tanganya, saat itu juga bapak terdakwa yakni Saksi NASIB langsung datang kemudian menghalangi perbuatan sdri.YUNI;
3. Bahwa setelah itu sdri.YUNI dan Saksi NASIB langsung pergi kerumah Saksi SUSI yang tidak jauh dari rumah tersebut, kemudian terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi SUSI dengan sepeda motor terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi BM 2719 NC, setelah sampai di rumah Saksi SUSI selanjutnya Saksi SUSI bersama Saksi NASIB mencoba menasehati terdakwa dan sdri.YUNI agar tidak ribut dan menyelesaikan permasalahan keluarga secara baik-baik, akan tetapi pada saat itu



sdri.YUNI tetap tidak mau baikan dengan Terdakwa dengan alasan sudah capek dan mau hidup tenang dulu, namun pada saat itu terdakwa tetap membujuk sdri.YUNI agar tetap bisa rukun lagi dengan terdakwa, namun sdr.YUNI tetap dengan pendirian nya tidak mau lagi dengan terdakwa;

4. Bahwa sekira pukul 22.30 Wib Saksi SUSI, Saksi NASIB dan sdri.YUNI langsung pergi Kembali kerumah terdakwa tersebut, sedangkan Terdakwa hanya mengikuti mereka dari belakang sambil mengendarai sepeda motor terdakwa tersebut, setelah sampai di rumah bapak terdakwa selanjutnya terdakwa, Saksi NASIB, Sdri. YUNI dan Saksi SUSI duduk di kursi ruangan Tengah rumah terdakwa tersebut dan saat itu terdakwa dan sdr.YUNI Kembali di nasehati agar menyelesaikan permasalahan keluarga mereka secara kekeluargaan, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar terdakwa;

5. Bahwa setelah itu terdakwa Kembali keluar dari rumah dan duduk di batu pembatas jalan di depan rumah terdakwa,. Kemudian terdakwa kembali lagi masuk ke dalam kamar rumah terdakwa. sekira pukul 00.00 Wib yang saat itu terdakwa Kembali lagi ke tempat sdri.YUNI sedang tidur dan disebelah kirinya juga tidur Saksi NASIB, lalu terdakwa mengajak sdri.YUNI untuk tidur dikamar sambil mengusir terdakwa agar tidak dekat-dekat dengan nya, setelah itu terdakwa langsung pergi keluar rumah dan duduk didepan rumah. Sekira pukul 01.00 Wib terdakwa Kembali masuk ke dalam rumah yang mana pada saat masuk ke dalam rumah benar Sdri.YUNI dan Saksi NASIB masih belum tidur, lalu terdakwa Kembali mendekati sdri.YUNI dan Kembali membujuknya untuk tidur bersama terdakwa di dalam kamar, akan tetapi sdri.YUNI masih tetap tidak mau mengikuti ajakan terdakwa setelah itu terdakwa Kembali keluar dari rumah, dan duduk di depan rumah;

6. Bahwa sekira pukul 02.00 Wib terdakwa Kembali masuk ke dalam rumah yang mana sdr.NASIB belum juga tidur sedangkan sdri.YUNI sudah tertidur lalu terdakwa membangunkan nya dan kembali lagi mengajak untuk tidur bersama terdakwa di dalam kamar, namun ditolak kembali setelah itu terdakwa kembali keluar rumah dan duduk di depan rumah;

7. Bahwa sekira pukul 03.00 Wib terdakwa kembali masuk ke dalam rumah yang saat itu posisi lampu rumah sudah di matikan dan saat masuk ke dalam rumah benar Sdri.YUNI dan SaksiNASIB sudah dalam keadaan tertidur, lalu terdakwa langsung masuk ke dalam kamar



terdakwa dan langsung tidur, kemudian terdakwa terbangun dari tidur sekira pukul 03.30 Wib terdakwa Kembali menemui sdri.YUNI yang sedang tidur dan membangunkan nya untuk tidur dikamar sambil menolak dada terdakwa dengan tanganya sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu terdakwa keluar dari rumah;

8. Bahwa kemudian sekira pukul 04.30 Wib saat suara orang ngaji subuh sudah terdengar terdakwa Kembali masuk ke dalam rumah dan Kembali membangunkan sdri.YUNI dan kembali mengajak tidur dikamar namun saat itu juga sdri.YUNI menolak ajakan terdakwa sambil mendorong dada terdakwa dengan tanganya secara berulang-ulang. terdakwa menjadi emosi dan terdakwa pergi ke belakang rumah untuk mengambil 1 (satu) bilah kapak yang terbuat dari besi di bawah lemari, setelah terdakwa mengambil kapak tersebut terdakwa mendekati tempat sdri.YUNI sedang tidur yang mana pada saat itu benar posisi sdri.YUNI sedang tertidur mereng sebelah kiri dengan badanya masih terpasang selimut, lalu terdakwa langsung mengayunkan kapak tersebut ke arah kepala sdri.YUNI sebelah kanan dengan sekuat tenaga terdakwa sebanyak 2 (dua), setelah itu terdakwa langsung keluar dari rumah. Setelah itu terdakwa langsung mendorong sepeda motor terdakwa sampai di depan masjid Midtahul jannah yang tidak jauh dari rumah tersebut, yang mana terdakwa mengarah ke tepi sungai yang tidak jauh dari rumah terdakwa;

9. Bahwa Rumah sakit Bhayangkara Polda riau mengeluarkan Surat keterangan ahli dengan Nomor SKA/ 56 / XI / KES.3 / 2024/ RSB, berkesimpulan:

- Pada pemeriksaan seorang mayat Perempuan yang berusia sekira 35-36 tahun ini, di temukan luka terbuka pada kepala, patah tulang tengkorak, resapan darah pada kulit kepala, resapan darah pada permukaan otak dan terpotongnya otak akibat kekerasan tajam.
- Selanjutnya di temukan beberapa memar pada dada kanan, leher sisi kanan dan kiri yang disertai dengan sedikit resapan darah pada jaringan bawah kulit akibat kekerasan tumpul.
- Organ-organ dalam terlihat memucat tanpa adanya perdarahan maupun bitnik-bintik perdarahan yang berarti. Tulang lidah utuh, pada permukaan bagian bawah paru kiri pada beberapa tempat terlihat reisi darah sesuai dengan ruang-ruang kecil paru yang menunjukkan adanya aspirasi darah ke dalam paru.



- Sebab matinya mayat ini adalah kekerasan tajam pada daerah kepala.
- Berdasarkan pola luka memar pada leher sisi kanan dan kiri ada Upaya penekanan yang dilakukan pada daerah leher namun belum sampai menyebabkan mati lemas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUH Pidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Dan Direncanakan Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah terdakwa **Aprizal Als Ijal**, dengan segala identitasnya yang telah sesuai dengan surat dakwaan adalah seseorang yang sepanjang pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, tidak terlihat ada gangguan ingatan, bahkan dapat dikatakan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dari kondisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa terdakwa tersebut memenuhi kriteria “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Direncanakan Terlebih Dahulu Menghilangkan Nyawa Orang Lain”;



Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan dengan sengaja (opzet) tersebut adalah “*Willens en Weten*”, yang berarti bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/ mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut, dengan demikian berarti, ia menghendaki apa yang ia perbuat, dan harus mengerti pula apa yang ia perbuat beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengertian dengan sengaja menurut MvT diatas, Prof. Simons berpendapat bahwa agar dapat seseorang dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan, maka orang itu harus dari semula telah mengetahui bahwa ia sebenarnya tidak boleh melakukan apa yang sudah ia lakukan tersebut, dan suatu perbuatan yang secara sadar dikehendaki harus didahului suatu pengambilan keputusan mana merupakan proses yang terdiri dari 3 (tiga) fase, yaitu:

1. Motif, yang ditimbulkan oleh rangsangan ekstern atau intern;
2. Motif itu dalam dorongan keinginan batin untuk memuaskan suatu keperluan dan dari motif itu timbul maksud (*oogmerk*);
3. Memikirkan bagaimana caranya melaksanakan maksud itu;

Motif, maksud dan dengan sengaja itu pada umumnya adalah suatu proses pembentukan kemauan, yang diwujudkan dalam perbuatan sadar searah pada tujuan sebagaimana akibat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa dari kedua pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian “dengan sengaja” itu, merupakan kemauan atau kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang, dengan mana diartikan juga bahwa kesengajaan kadang-kadang tidak semata-mata menghendaki sesuatu saja, tetapi menghendaki keadaan tertentu cukup apabila pelaku mengetahui atau tahu akan keadaan tersebut (*Willens en weten*) hal mana sudah barang tentu akan disimpulkan dari keadaan objektif yang meliputi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang unsur “direncanakan terlebih dahulu”, untuk dapat menyatakan bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu menurut pendapat Brig.Jend Pol. Drs. H.A.K. MOCH ANWAR,SH dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) halaman 93 bahwa sebelum pelaksanaan perbuatan menghilangkan jiwa seseorang diperlukan kondisi (waktu) berpikir secara tenang bagi si pelaku, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya itu terpisah oleh suatu jangka waktu dimana



dalam jangka waktu itu sipelaku masih bisa berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya dan juga dalam jangka waktu itu pula si pelaku juga masih ada kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Jangka waktu itu bukan menjadi kriteria bagi pembunuhan dirancang terlebih dulu, jangka waktu dapat dipergunakan sebagai petunjuk adanya dirancangkan terlebih dahulu tetapi tidak merupakan bukti. Mengenai direncanakan terlebih dahulu yang penting adalah merencanakan kehendak atau maksudnya terlebih dahulu, merencanakannya harus dalam keadaan tenang, dan untuk kemudian dilaksanakan harus juga secara tenang;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum didalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dikaitkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan, didapatkanlah fakta bahwapada hari selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 18.00 Wib di Jl. Telok leok RT/RW 01/01 Gg. Mujair Kel. Limbungan kec. Rumbai kota pekanbaru terdakwa baru bangun tidur lalu terdakwa mengajak sdri.YUNI yang merupakan istri terdakwa untuk mandi bersama namun permintaan terdakwa tersebut di tolak oleh sdr.YUNI, kemudian terdakwa langsung mandi sendirian, setelah terdakwa selesai mandi lalu terdakwa menyuruh sdri.YUNI untuk mandi, namun saat itu sdr.YUNI malah menangis dan mengambil pisau kater yang ada di meja rias kamar ingin mengiris tangannya, lalu melihat hal tersebut selanjutnya terdakwa langsung menghalangi perbuatan sdri.YUNI tersebut dengan cara memegang tanganya, saat itu juga bapak terdakwa yakni Saksi NASIB langsung datang kemudian menghalangi perbuatan sdri.YUNI;

Menimbang, bahwa setelah itu sdri.YUNI dan Saksi NASIB langsung pergi kerumah Saksi SUSI yang tidak jauh dari rumah tersebut, kemudian terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi SUSI dengan sepeda motor terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi BM 2719 NC, setelah sampai di rumah Saksi SUSI selanjutnya Saksi SUSI bersama Saksi NASIB mencoba menasehati terdakwa dan sdri.YUNI agar tidak ribut dan menyelesaikan permasalahan keluarga secara baik-baik, akan tetapi pada saat itu sdri.YUNI tetap tidak mau baikan dengan Terdakwa dengan alasan sudah capek dan mau hidup tenang dulu, namun pada saat itu terdakwa tetap membujuk sdri.YUNI agar tetap bisa rukun lagi dengan terdakwa, namun sdr.YUNI tetap dengan pendirian nya tidak mau lagi dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.30 Wib Saksi SUSI, Saksi NASIB dan sdri.YUNI langsung pergi Kembali kerumah terdakwa tersebut, sedangkan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.B/2025/PN Pbr



Terdakwa hanya mengikuti mereka dari belakang sambil mengendarai sepeda motor terdakwa tersebut, setelah sampai di rumah bapak terdakwa selanjutnya terdakwa, Saksi NASIB, Sdri. YUNI dan Saksi SUSI duduk di kursi ruangan Tengah rumah terdakwa tersebut dan saat itu terdakwa dan sdr.YUNI Kembali di nasehati agar menyelesaikan permasalahan keluarga mereka secara kekeluargaan, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa Kembali keluar dari rumah dan duduk di batu pembatas jalan di depan rumah terdakwa,. Kemudian terdakwa kembali lagi masuk ke dalam kamar rumah terdakwa. Sekira pukul 00.00 Wib yang saat itu terdakwa Kembali lagi ke tempat sdr.YUNI sedang tidur dan disebelah kirinya juga tidur Saksi NASIB, lalu terdakwa mengajak sdr.YUNI untuk tidur dikamar sambil mengusir terdakwa agar tidak dekat-dekat dengan nya, setelah itu terdakwa langsung pergi keluar rumah dan duduk didepan rumah. Sekira pukul 01.00 Wib terdakwa Kembali masuk ke dalam rumah yang mana pada saat masuk ke dalam rumah benar Sdri.YUNI dan Saksi NASIB masih belum tidur, lalu terdakwa Kembali mendekati sdr.YUNI dan Kembali membujuknya untuk tidur bersama terdakwa di dalam kamar, akan tetapi sdr.YUNI masih tetap tidak mau mengikuti ajakan terdakwa setelah itu terdakwa Kembali keluar dari rumah, dan duduk di depan rumah, sekira pukul 02.00 Wib terdakwa Kembali masuk ke dalam rumah yang mana sdr.NASIB belum juga tidur sedangkan sdr.YUNI sudah tertidur lalu terdakwa membangunkan nya dan kembali lagi mengajak untuk tidur bersama terdakwa di dalam kamar, namun ditolak kembali setelah itu terdakwa kembali keluar rumah dan duduk di depan rumah;

Menimbang, bahwa sekira pukul 03.00 Wib terdakwa kembali masuk ke dalam rumah yang saat itu posisi lampu rumah sudah di matikan dan saat masuk ke dalam rumah benar Sdri.YUNI dan SaksiNASIB sudah dalam keadaan tertidur, lalu terdakwa langsung masuk ke dalam kamar terdakwa dan langsung tidur, kemudian terdakwa terbangun dari tidur sekira pukul 03.30 Wib terdakwa Kembali menemui sdr.YUNI yang sedang tidur dan membangunkan nya untuk tidur dikamar sambil menolak dada terdakwa dengan tanganya sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu terdakwa keluar dari rumah;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 04.30 Wib saat suara orang ngaji subuh sudah terdengar terdakwa Kembali masuk ke dalam rumah dan Kembali membangunkan sdr.YUNI dan kembali mengajak tidur dikamar namun saat itu juga sdr.YUNI menolak ajakan terdakwa sambil mendorong dada terdakwa dengan tanganya secara berulang-ulang. terdakwa menjadi emosi dan



terdakwa pergi ke belakang rumah untuk mengambil 1 (satu) bilah kapak yang terbuat dari besi di bawah lemari, setelah terdakwa mengambil kapak tersebut terdakwa mendekati tempat sdri.YUNI sedang tidur yang mana pada saat itu benar posisi sdri.YUNI sedang tertidur mereng sebelah kiri dengan badanya masih terpasang selimut, lalu terdakwa langsung mengayunkan kapak tersebut ke arah kepala sdri.YUNI sebelah kanan dengan sekuat tenaga terdakwa sebanyak 2 (dua), setelah itu terdakwa langsung keluar dari rumah. Setelah itu terdakwa langsung mendorong sepeda motor terdakwa sampai di depan masjid Midtahul jannah yang tidak jauh dari rumah tersebut, yang mana terdakwa mengarah ke tepi sungai yang tidak jauh dari rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa Rumah sakit Bhayangkara Polda riau mengeluarkan Surat keterangan ahli dengan Nomor SKA/ 56 / XI / KES.3 / 2024/ RSB, berkesimpulan:

- Pada pemeriksaan seorang mayat Perempuan yang berusia sekira 35-36 tahun ini, di temukan luka terbuka pada kepala, patah tulang tengkorak, resapan darah pada kulit kepala, resapan darah pada permukaan otak dan terpotongnya otak akibat kekerasan tajam.
- Selanjutnya di temukan beberapa memar pada dada kanan, leher sisi kanan dan kiri yang disertai dengan sedikit resapan darah pada jaringan bawah kulit akibat kekerasan tumpul.
- Organ-organ dalam terlihat memucat tanpa adanya perdarahan maupun bitnik-bintik perdarahan yang berarti. Tulang lidah utuh, pada permukaan bagian bawah paru kiri pada beberapa tempat terlihat reisi darah sesuai dengan ruang-ruang kecil paru yang menunjukkan adanya aspirasi darah ke dalam paru.
- Sebab matinya mayat ini adalah kekerasan tajam pada daerah kepala.
- Berdasarkan pola luka memar pada leher sisi kanan dan kiri ada Upaya penekanan yang dilakukan pada daerah leher namun belum sampai menyebabkan mati lemas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dipertimbangkan diatas, apabila dikaitkan dengan akibat yang dilarang dalam delik materiil seperti dimaksud Pasal 340 KUHP, yaitu dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, maka berarti si pelaku, dalam hal ini adalah terdakwa telah menghendaki (*willens*) melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang terhadap korban dan telah mengetahui (*weten*) atau dapat mengetahui, bahwa perbuatannya tersebut bertujuan untuk menghilangkan nyawa korban, yang dilakukan dengan



merencanakan kehendak atau maksudnya terlebih dahulu, yang dilakukan dalam keadaan tenang, dan dilaksanakan juga secara tenang, ini terlihat dari niatan terdakwa sebelum melaksanakan kehendaknya yang akhirnya setelah terdakwa mengambil kapak tersebut terdakwa mendekati tempat sdri.YUNI sedang tidur yang mana pada saat itu benar posisi sdri.YUNI sedang tertidur mereng sebelah kiri dengan badanya masih terpasang selimut, lalu terdakwa langsung mengayunkan kapak tersebut ke arah kepala sdri.YUNI sebelah kanan dengan sekuat tenaga terdakwa sebanyak 2 (dua), setelah itu terdakwa langsung keluar dari rumah, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut, unsur kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan Sengaja Dan Direncanakan Terlebih Dahulu Menghilangkan Nyawa Orang Lain” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 340 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dakwaan Primair dan harus dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa ;**
2. **Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Barang siapa*.

Menimbang, bahwa karena unsur “Barang Siapa” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “Barang Siapa” dalam dakwaan Primair menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur “Barang Siapa” dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur *Dengan sengaja merampas nyawa orang lain*.

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum didalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dikaitkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan, didapatlah fakta bahwapada hari Selasa tanggal 19



November 2024 sekira pukul 18.00 Wib di Jl. Telok leok RT/RW 01/01 Gg. Mujaier Kel. Limbungan kec. Rumbai kota pekanbaru terdakwa baru bangun tidur lalu terdakwa mengajak sdri.YUNI yang merupakan istri terdakwa untuk mandi bersama namun permintaan terdakwa tersebut di tolak oleh sdr.YUNI, kemudian terdakwa langsung mandi sendirian, setelah terdakwa selesai mandi lalu terdakwa menyuruh sdri.YUNI untuk mandi, namun saat itu sdr.YUNI malah menangis dan mengambil pisau kater yang ada di meja rias kamar ingin mengiris tangannya, lalu melihat hal tersebut selanjutnya terdakwa langsung menghalangi perbuatan sdri.YUNI tersebut dengan cara memegang tanganya, saat itu juga bapak terdakwa yakni Saksi NASIB langsung datang kemudian menghalangi perbuatan sdri.YUNI;

Menimbang, bahwa setelah itu sdri.YUNI dan Saksi NASIB langsung pergi kerumah Saksi SUSI yang tidak jauh dari rumah tersebut, kemudian terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi SUSI dengan sepeda motor terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi BM 2719 NC, setelah sampai di rumah Saksi SUSI selanjutnya Saksi SUSI bersama Saksi NASIB mencoba menasehati terdakwa dan sdri.YUNI agar tidak ribut dan menyelesaikan permasalahan keluarga secara baik-baik, akan tetapi pada saat itu sdri.YUNI tetap tidak mau baikan dengan Terdakwa dengan alasan sudah capek dan mau hidup tenang dulu, namun pada saat itu terdakwa tetap membujuk sdri.YUNI agar tetap bisa rukun lagi dengan terdakwa, namun sdr.YUNI tetap dengan pendirian nya tidak mau lagi dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.30 Wib Saksi SUSI, Saksi NASIB dan sdri.YUNI langsung pergi Kembali kerumah terdakwa tersebut, sedangkan Terdakwa hanya mengikuti mereka dari belakang sambil mengendarai sepeda motor terdakwa tersebut, setelah sampai di rumah bapak terdakwa selanjutnya terdakwa, Saksi NASIB, Sdri. YUNI dan Saksi SUSI duduk di kursi ruangan Tengah rumah terdakwa tersebut dan saat itu terdakwa dan sdr.YUNI Kembali di nasehati agar menyelesaikan permasalahan keluarga mereka secara kekeluargaan, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa Kembali keluar dari rumah dan duduk di batu pembatas jalan di depan rumah terdakwa,. Kemudian terdakwa kembai lagi masuk ke dalam kamar rumah terdakwa. sekira pukul 00.00 Wib yang saat itu terdakwa Kembali lagi ke tempat sdri.YUNI sedang tidur dan disebelah kirinya juga tidur Saksi NASIB, lalu terdakwa mengajak sdri.YUNI untuk tidur dikamar sambil mengusir terdakwa agar tidak dekat-dekat dengan nya, setelah itu terdakwa langsung pergi keluar rumah dan duduk didepan



rumah. Sekira pukul 01.00 Wib terdakwa Kembali masuk ke dalam rumah yang mana pada saat masuk ke dalam rumah benar Sdri.YUNI dan Saksi NASIB masih belum tidur, lalu terdakwa Kembali mendekati sdri.YUNI dan Kembali membujuknya untuk tidur bersama terdakwa di dalam kamar, akan tetapi sdri.YUNI masih tetap tidak mau mengikuti ajakan terdakwa setelah itu terdakwa Kembali keluar dari rumah, dan duduk di depan rumah, sekira pukul 02.00 Wib terdakwa Kembali masuk ke dalam rumah yang mana sdr.NASIB belum juga tidur sedangkan sdri.YUNI sudah tertidur lalu terdakwa membangunkan nya dan kembali lagi mengajak untuk tidur bersama terdakwa di dalam kamar, namun ditolak kembali setelah itu terdakwa kembali keluar rumah dan duduk di depan rumah;

Menimbang, bahwa sekira pukul 03.00 Wib terdakwa kembali masuk ke dalam rumah yang saat itu posisi lampu rumah sudah di matikan dan saat masuk ke dalam rumah benar Sdri.YUNI dan SaksiNASIB sudah dalam keadaan tertidur, lalu terdakwa langsung masuk ke dalam kamar terdakwa dan langsung tidur, kemudian terdakwa terbangun dari tidur sekira pukul 03.30 Wib terdakwa Kembali menemui sdri.YUNI yang sedang tidur dan membangunkan nya untuk tidur dikamar sambil menolak dada terdakwa dengan tanganya sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu terdakwa keluar dari rumah;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 04.30 Wib saat suara orang ngaji subuh sudah terdengar terdakwa Kembali masuk ke dalam rumah dan Kembali membangunkan sdri.YUNI dan kembali mengajak tidur dikamar namun saat itu juga sdri.YUNI menolak ajakan terdakwa sambil mendorong dada terdakwa dengan tanganya secara berulang-ulang. terdakwa menjadi emosi dan terdakwa pergi ke belakang rumah untuk mengambil 1 (satu) bilah kapak yang terbuat dari besi di bawah lemari, setelah terdakwa mengambil kapak tersebut terdakwa mendekati tempat sdri.YUNI sedang tidur yang mana pada saat itu benar posisi sdri.YUNI sedang tertidur mereng sebelah kiri dengan badanya masih terpasang selimut, lalu terdakwa langsung mengayunkan kapak tersebut ke arah kepala sdri.YUNI sebelah kanan dengan sekuat tenaga terdakwa sebanyak 2 (dua), setelah itu terdakwa langsung keluar dari rumah. Setelah itu terdakwa langsung mendorong sepeda motor terdakwa sampai di depan masjid Midtahul jannah yang tidak jauh dari rumah tersebut, yang mana terdakwa mengarah ke tepi sungai yang tidak jauh dari rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa Rumah sakit Bhayangkara Polda riau mengeluarkan Surat keterangan ahli dengan Nomor SKA/ 56 / XI / KES.3 / 2024/ RSB, berkesimpulan:

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.B/2025/PN Pbr



- Pada pemeriksaan seorang mayat Perempuan yang berusia sekira 35-36 tahun ini, di temukan luka terbuka pada kepala, patah tulang tengkorak, resapan darah pada kulit kepala, resapan darah pada permukaan otak dan terpotongnya otak akibat kekerasan tajam.
- Selanjutnya di temukan beberapa memar pada dada kanan, leher sisi kanan dan kiri yang sertai dengan sedikit resapan darah pada jaringan bawah kulit akibat kekerasan tumpul.
- Organ-organ dalam terlihat memucat tanpa adanya perdarahan maupun bitnik-bintik perdarahan yang berarti. Tulang lidah utuh, pada permukaan bagian bawah paru kiri pada beberapa tempat terlihat reisi darah sesuai dengan ruang-ruang kecil paru yang menunjukkan adanya aspirasi darah ke dalam paru.
- Sebab matinya mayat ini adalah kekerasan tajam pada daerah kepala.
- Berdasarkan pola luka memar pada leher sisi kanan dan kiri ada Upaya penekanan yang dilakukan pada daerah leher namun belum sampai menyebabkan mati lemas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut majelis unsur *"Dengan sengaja merampas nyawa orang lain."* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 338 HUHP telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, melakukan tindak pidana dakwaan Penuntut Umum, sedangkan pada diri terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan Terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dihukum membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kapak yang terbuat dari besi dengan panjang 30 cm yang ada bekas darah; '
- 1 (satu) buah bantal yang sudah berlumuran darah;
- 1 (satu) buah selimut warna putih garis hitam yang berlumuran darah,
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah yang sudah berlumuran darah;
- 1 (satu) buah karpet warna merah yang sudah berlumuran darah;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan No. Polisi yang terpasang BM2719 NC dengan No. Rangka MH314D20BK1OOT27;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, akan tetapi memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk *Dirampas untuk Negara*;



Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saudari WAHYUNI meninggal dunia;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan masa pidana yang harus dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP dan ketentuan pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Aprizal Als Ijal** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan **Primair**
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan **Primair**
3. Menyatakan terdakwa **Aprizal Als Ijal**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**";
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Aprizal Als Ijal** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) buah kapak yang terbuat dari besi dengan panjang 30 cm yang ada bekas darah; '
- 1 (satu) buah bantal yang sudah berlumuran darah;
- 1 (satu) buah selimut warna putih garis hitam yang berlumuran darah,
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah yang sudah berlumuran darah;
- 1 (satu) buah karpet warna merah yang sudah berlumuran darah

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan No. Polisi yang terpasang BM2719 NC dengan No. Rangka MH314D2OBK1OOT27

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Kamis, tanggal 17 April 2025**, oleh kami, **Sugeng Harsoyo, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua , **Jhonson.F.E Sirait, S.H.,** dan **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dita Triwulany, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **D. Adi Yudistira, S.H., M.H.,** Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Jhonson.F.E Sirait, S.H.

Sugeng Harsoyo, S.H.,M.H.

ttd

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.B/2025/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Dita Triwulany, S.H.